

POP – CHECK LIST – PETIÇÃO INICIAL

OBJETIVO: Analisar a petição inicial de um processo e identificar quais os pontos que podem ser impugnados

1ºPASSO: A petição inicial deve conter (art. 319 CPC/15)

1. **Juízo:** a quem foi dirigido o processo
2. **Qualificação das partes:** nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu
3. **Fato e fundamentos jurídicos:** verificar a narrativa dos fatos e das questões de mérito
4. **Pedidos:** verificar quais são os pedidos e os valores, caso haja.
5. **Provas:** verificar quais foram as provas juntadas no processo (documentos, vídeos, etc.)

2ºPASSO: Verificar QUESTÕES PRELIMINARES a serem questionadas na Contestação: (Art. 337 CPC/15)

1. **Inexistência ou nulidade da citação:** verificar se a citação foi realizada adequadamente
2. **Incompetência absoluta e relativa:** verificar se o juízo é competente para julgar a ação
3. **Impugnação ao valor da causa:** verificar se todos os valores do pedido foram apresentados
4. **Inépcia da petição inicial:** verificar art. 330 do CPC/15
5. **Perempção:** verificar art. 486, § 3º do CPC/15
6. **Litispendência:** verificar art. 337, § 3º do CPC/15
7. **Coisa Julgada:** verificar art. 337, § 4º do CPC/15
8. **Conexão:** verificar art. 337, § 2º do CPC/15
9. **Incapacidade da parte, defeito na representação ou falta de autorização:** verificar se parte tem capacidade cível nos termos do CC/2002, para ingressar com o processo
10. **Ausência de legitimidade ou interesse processual:** verificar se a parte é mesmo a legítima para entrar com o processo
11. **Benefício de gratuidade de justiça:** verificar se a parte trouxe elementos necessários para o pedido.

OBS.: Caso **não haja nenhuma questão preliminar**, acima na Petição Inicial que precisa ser contestada, **passar para análise das questões de mérito**

3ºPASSO: Verificar QUESTÕES DE MÉRITO: analisar todos os fatos narrados pelo autor na petição inicial e verificar se esses fatos correspondem as provas e documentos juntados nos autos.

POP – CHECK LIST – PETIÇÃO INICIAL

OBS.: Para análise das questões de mérito, devem ser abertos tópicos específicos de cada pedido feito pelo autor na petição inicial.

Apontar inicialmente o que o autor está pleiteando e depois descrever porque o pedido deve ser indeferido, com base nos documentos e relatos que o cliente apresentar.

4ºPASSO: Verificar se houve pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: caso haja qualquer pedido de antecipação de tutela, verificar qual é o pedido, impugnar e demonstrar porque o pedido deve ser indeferido.

5ºPASSO: Verificar PEDIDOS E REQUERIMENTOS NA CONTESTAÇÃO: Após analisar todos os fatos e pedidos da petição inicial, e impugnar cada item, deve-se, ao final, nos pedidos e requerimentos, informar qual é o propósito dessa defesa, conforme CONTESTAÇÃO – COMPLETA MODELO NOVO, salvo na pasta Y:\PETIÇÕES PADRÕES